



د افغانستان اسلامي امارت

ستره محکمه

د دارالانشاء عمومي رياست

د تعريرونو آمریت

د متحد المالونو خانګه



د متحد المال ګڼه: ۴۰

نېټه: ۱۴۴۴/۷/۱ هـ

عاجل ☐ عادي ☐ اطمينانېه ☐ ابلاغيه ☐ ساير ☐

د افغانستان اسلامي امارت د تمیز ونو، دېوانونو، مراغه او ابتدائيه محکمو قدرمنو منسوبينو ته!

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

وبعد: د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام د فرمان نمبر (۴) مورخ ۱۴۴۴/۳/۷ هـ مصادف ۱۴۰۱/۷/۱۱ هـ ش په اساس د غصب د مخنيوي او غصب شويو ځمکو د استرداد مقرر منظوره شوې او د فرمان نمبر (۶۹۶) مورخ ۱۴۴۴/۳/۷ هـ ش مصادف ۱۴۰۱/۷/۱۱ هـ ش په اساس د ځمکو د غصب د مخنيوي او غصب شويو ځمکو د استرداد د کمېسيون د دندو او واکونو لائحه ترتيب شوې چې په ذکر شوي مقرر او لائحه کې د امارتي (سلطاني)، عامه مرعي او وقفي ځمکو د استرداد موضوعاتو د بررسي صلاحيت ياد کمېسيون ته ورکړل شوی دی او د خاصه مرعي په باره کې کوم هدايت نه دی شوی چې په همدې اساس مو موضوع د سترې محکمې محترم عالي مقام ته پيشنهاده کړه، عالي مقام يې په اړه د حکم مورخ ۱۴۴۴/۶/۲۹ هـ ش په توسط داسي هدايت وکړ:

۱) - د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام په ياد فرمان کې د امارتي (سلطاني)، عامه مرعي او وقفي ځمکو د بررسي صلاحيت د ځمکو د غصب د مخنيوي او غصب شويو ځمکو د استرداد کمېسيون ته ورکړل شوی دی د هغه مطابق دې ياد موضوعات نوموړي کمېسيون ته واستول شي.

۲ - کله چې د ځمکې موضوع محکمې ته راشي او د سترې محکمې د دارالانشاء عمومي رياست د متحد المال نمبر (۴۴) مورخ ۱۴۴۴/۳/۱۰ هـ ش مطابق تر اصولي کړنو وروسته دا ثابته شي چې مدعي بها امارتي (سلطاني)، عامه مرعي او وقفي ځمکه ده، دغه موضوعات دي هم ياد کمېسيون ته واستول شي.

۳ - محاکم دې يواځې د خاصه مرعي موضوعات واخلي او د محاکمو د لائحي د (۱۰۵) مادې مطابق دي د تعطيل حکم پر وکړي همدارنګه د محاکمو د عالي ادارې د مکتوب نمبر (۳۱ ج ۳) مورخ ۱۴۴۰/۴/۳۰ هـ ش د لسې فقرې د دغه جزء (....د مرعي گانو د تحفظ د پاره دي د محاکمو د لائحي ۱۰۶ ماده عملي سي.) مطابق دي د خاصه مرعي گانو د تحفظ په باره کې اصولي اجراءات ترسره

((شي))



بناءً د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې عالي مقام پورته تحریر شوی هدایت د دې متحدالمآل په توسط د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې مربوط ریاستونو، تمیزونو، دیوانونو، مرافعه او ابتدائیه محکمو ته واستول شو ترڅو د هغې په رڼا کې شرعي او اصولي کړنې ترسره شي.

په درنښت

۱۳۴۲ هـ ق
۱۳۴۲ هـ ق

مفتي عبدالرشید "سعید"

د سترې محکمې

د دارالانشاء عمومي رئیس

